

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4550/2533

บริษัท มั่ง คง เคหะ การ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 65 ตรี

โจทก์ขายทาวน์เฮาส์โดยให้ผู้ซื้อแต่ละรายทำสัญญา 2 ฉบับคือ ทำสัญญาจะซื้อ
ขายบ้านและที่ดิน 1 ฉบับ และทำสัญญาจ้างบริษัท ม. ให้ตกแต่งบ้านอีก 1 ฉบับ ซึ่ง
ความจริงไม่มีการตกแต่งแต่อย่างใด การที่โจทก์เสียภาษีการค้าโดยคำนวณราคาขาย
จากสัญญาจะซื้อขายบ้านอย่างเดียวจึงไม่ชอบ เจ้าพนักงานประเมินชอบที่จะราคา
ตามสัญญาจะซื้อขายบวกด้วยราคาค่าตกแต่งมาคิดคำนวณให้โจทก์เสียภาษีการค้าได้
โจทก์ทำสัญญาจะขายห้องชุดมอบให้กับผู้ที่จะซื้อ ข้อความในสัญญาที่ว่าผู้ซื้อต้อง
วางมัดจำในวันทำสัญญา เป็นข้อความที่ทำให้โจทก์เสียเปรียบ จึงน่าเชื่อถือ ฟังได้ว่า
โจทก์ได้รับเงินค่ามัดจำตามสัญญาจริง เมื่อโจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้องเจ้าพนักงาน
ประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจทำการปรับปรุงรายได้และ
รายจ่ายของโจทก์ใหม่ อันทำให้ผลขาดทุนสุทธิของโจทก์เปลี่ยนแปลงไปคำสั่งของ
เจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ให้
เปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิของโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้อง ขอให้เพิกถอนการประเมินของจำเลยที่ 3 ตามแบบแจ้งการประเมิน ภาษีการค้าเลขที่ไปแจ้งภาษีอากร 1041/3/05858 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 กับ เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 3 ที่ให้โจทก์นำผลขาดทุนหักจากกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปตามหนังสือแจ้งการการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ เลขที่ กค.0823/5280 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2530 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 5 ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 288/2530/1 และคำวินิจฉัย อุทธรณ์เลขที่ 287/2530/1

จำเลยที่ 5 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ประเมินรายรับถูกต้องทั้งนี้โดยยึดถือเอา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งสัญญาจะซื้อขายในชั้นตรวจสอบและไต่สวนที่ได้จาก โจทก์มาเป็นหลักในการคิดคำนวณตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรทุกประการ นอกจากนี้ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ โจทก์อย่างยิ่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเลขที่ 287/2530/1 ฉบับ ลงวันที่ 3 เมษายน 2530 มีการเปลี่ยนแปลงขาดทุนสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2524 ถึง 30 พฤศจิกายน 2425 จากที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้ง ขาดทุนสุทธิจำนวน 582,260.30 บาทเป็น 797,529.95 บาท คำวินิจฉัยอุทธรณ์สั่ง ให้โจทก์ชำระยอดเงินภาษีการค้าเงินเพิ่ม เบี้ยปรับและภาษีบำรุงเทศบาล รวม 107,142.66 บาท ซึ่งมียอดเงินต่ำกว่าชั้นเจ้าพนักงานประเมินเป็นคุณแก่โจทก์ แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ โจทก์ข้อแรกว่าการประเมินภาษีการค้าอันเกิดจากการขายทาวนเฮาส์จำนวน 21

หลัง ของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ชอบหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่าโจทก์ขายทาวน์เฮาส์พร้อมที่ดินไปในราคา
ตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.7 และได้เสียภาษีการค้าไปตามราคาดังนั้นถูก
ต้องแล้วปัญหาวินิจฉัยจึงอยู่ที่ว่าโจทก์ได้ขายทาวน์เฮาส์ไปในราคาที่ปรากฏใน
เอกสารหมายเลข จ.7 จริงหรือไม่ ปรากฏว่านอกจากโจทก์จะทำสัญญาขายทาวน์เฮาส์
พร้อมที่ดินให้แก่ผู้ซื้อไปจำนวน 21 รายแล้ว ผู้ซื้อทั้งหมดยกเว้นนายสมศักดิ์ ว่องไว
พาณิชย์ ยังได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทมั่นคงการโยธา จำกัด ทำการตกแต่งทาวน์เฮา
ส์ดังกล่าวอีกด้วยตามเอกสารหมายเลข จ.8 ซึ่งนางสาววดี สุทธิเสียมเจ้าหน้าที่ตรวจ
สอบภาษีของสำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 3 เบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้าน
ว่าในชั้นตรวจสอบภาษีของโจทก์นั้นพยานได้มีหนังสือเรียกผู้ซื้อทาวน์เฮาส์ทั้ง 21
หลังมาให้ถ้อยคำมีผู้ซื้อ 2 รายมาให้ถ้อยคำ ซึ่งผู้ซื้อดังกล่าวให้ถ้อยคำว่าความจริงไม่
ได้มีการจ้างบริษัทมั่นคงการโยธา จำกัด ให้ตกแต่งต่อเติมทาวน์เฮาส์ที่ซื้อแต่อย่างใด
และนางสาวกนกวรรณตั้งจาริตสกุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กองอุทธรณ์ภาษีอากร
กรมสรรพากร เบิกความว่า ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์พยานได้เรียกผู้ซื้อทาวน์เฮาส์มา
ให้การ 7 ราย พอสรุปได้ว่าผู้ซื้อไม่ได้ว่าจ้างบริษัทมั่นคงการโยธา จำกัด ทำการ
ตกแต่งบ้านนอกเหนือไปจากแบบบ้านที่โจทก์ประกาศขาย แต่โจทก์ให้ผู้ซื้อแต่ละราย
ทำสัญญา 2 ฉบับ โดยทำสัญญาซื้อบ้านและที่ดินจากโจทก์ฉบับหนึ่ง และทำสัญญาจ้าง
บริษัทมั่นคงการโยธา จำกัด ให้ตกแต่งบ้านอีกฉบับหนึ่งซึ่งความจริงไม่มีการตกแต่ง
เพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข ล.2 อันดับ 19, 29,
43 และ 45 เห็นว่าผู้ซื้อทาวน์เฮาส์ที่มาให้การตามเอกสารดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ซื้อ
ทาวน์เฮาส์จากโจทก์ ซึ่งไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ ทั้งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยว
กับคดี จึงเชื่อว่าการด้วยความเป็นความจริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์ได้ขาย
ทาวน์เฮาส์ให้แก่ผู้ซื้อในราคาตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.7 บวกด้วย
ราคาค่าตกแต่งต่อเติมสัญญาเอกสารหมายเลข จ.8 ดังนั้นการที่โจทก์เสียภาษีการค้าโดย

คำนวณราคาขายจากสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 7 จึงไม่ถูกต้อง การที่เจ้าพนักงานประเมินได้ทำการประเมินรายรับของโจทก์ตามหลักเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อตรวจสอบของกรมสรรพากรซึ่งยังต่ำกว่าราคาซื้อขายจริง จึงเป็นคุณแก่โจทก์อยู่แล้วการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งได้แก้ไขข้อผิดพลาดของเจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีอันเกิดจากการขายทาว์นเฮาส์ของโจทก์ต่ำลงอีกจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อที่สองว่าการประเมินภาษีการค้ำอันเกิดจากการการรับเงินมัดจำห้องชุดของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบหรือไม่ ปรากฏตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายห้องชุดเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 288 ถึง 410 ว่า ผู้จะซื้อต้องวางเงินมัดจำให้แก่โจทก์ในวันทำสัญญาทุกราย เห็นว่า เอกสารดังกล่าวเป็นสัญญาที่โจทก์ทำไว้กับผู้ขายชื่ออาคารชุด หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นหนังสือสัญญาดังกล่าวก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีจึงนับว่าเป็นเอกสารสำคัญ และสัญญาดังกล่าวจัดทำเป็นแบบพิมพ์ที่โจทก์เป็นฝ่ายจัดทำขึ้นเอง ถ้าหากไม่มีการรับเงินมัดจำในวันทำสัญญากันจริงแล้ว เหตุใดโจทก์จะยอมระบุในสัญญานั้นว่าผู้จะซื้อต้องวางเงินมัดจำในวันทำสัญญาให้เป็นการเสียเปรียบแก่โจทก์ โจทก์ประกอบธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดินต้องทราบดีว่าการระบุไว้ในสัญญาเช่นนั้นย่อมเป็นหลักฐานแสดงว่าโจทก์ได้รับเงินมัดจำไว้แล้ว ฉะนั้นที่โจทก์นำสืบอ้างว่าความจริงยังมิได้มีการจ่ายเงินมัดจำกันในวันทำสัญญาจึงไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้รับเงินมัดจำตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 288 ถึง 410 ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาแต่ละฉบับในวันทำสัญญานั้นซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้ำจากเงินดังกล่าว แต่โจทก์ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินให้โจทก์เสียภาษีให้ถูกต้องได้ ดังนั้นการ

ประเมินของเจ้าพนักงานประเมินซึ่งแก้ไขโดยคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อสุดท้ายมีว่า การที่เจ้า
พนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ
ของโจทก์ชอบหรือไม่ เมื่อได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า โจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้องเจ้า
พนักงานประเมิน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจทำการปรับปรุงรายได้
และรายจ่ายของโจทก์ใหม่เช่นนี้แล้ว ย่อมทำให้ผลขาดทุนสุทธิของโจทก์
เปลี่ยนแปลงไป คำสั่งของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ที่ให้เปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิของโจทก์ให้เป็นไปตามความเป็น
จริงจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ตัน เวทไว-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>